



Guyana

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 3.25 / 5

II. Políticas mineras 3.03 / 5

III. Investigación y cumplimiento 3.28 / 5

Puntuación total 9.56 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Guyana obtuvo una puntuación total de **9.56 sobre 15.00**, ocupando el **5.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

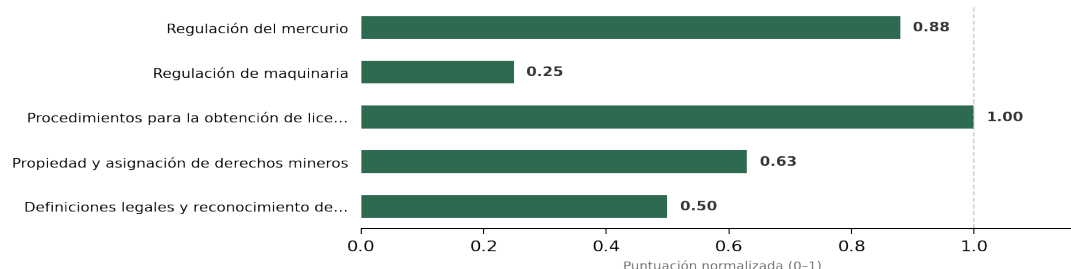
■ Marcos legales

■ Políticas mineras

■ Investigación y cumplimiento

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La legislación nacional de Guyana proporciona un marco claro e integral que define las condiciones legales para la minería de oro y distingue entre las actividades permitidas e ilegales. La Ley de Minería de 1989 establece que todos los minerales son propiedad del Estado y que cualquier persona que desee dedicarse a la minería debe hacerlo con una licencia o permiso otorgado por la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). El artículo 14(1)(a) de la Ley prohíbe explícitamente la minería sin dicha autorización, creando así una clara distinción legal entre las operaciones mineras legales e ilegales. Esta estructura legal proporciona una base sólida para la regulación del sector minero y el cumplimiento de la normativa.

Fuentes

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf. Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/>. Fuentes secundarias: Guía Global de Minería de Dentons: Guyana (17 de enero de 2022). Disponible en: <https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2022/january/17/dentons-global-mining-guide/dentons-global-mining-guide-2022/guyana>

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

0.0

Criterio 2

Justificación

Si bien el marco legal de Guyana reconoce diferentes escalas de minería (pequeña, mediana y grande), no proporciona una definición legal clara y precisa de minería artesanal. El Marco de Política y Acciones del Sector Minero Nacional, 2019-2029, señala que el término "artesanal" se considera un término con connotaciones sociales y no se utiliza habitualmente en el marco legal del país. En su lugar, el marco utiliza el término "minería a pequeña escala" para abarcar lo que generalmente se entiende como minería artesanal. La Ley de Minería de 1989 distingue entre diferentes categorías de operaciones mineras, pero no define específicamente la minería artesanal como una

categoría distinta. Esta falta de una definición legal específica para la minería artesanal puede generar ambigüedad y obstaculizar el desarrollo de políticas y mecanismos de apoyo específicos para este subsector.

Fuentes

Marco de Política y Acciones del Sector Minero Nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales, Guyana.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fuentes secundarias:

Informe Técnico de PlanetGOLD sobre la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro en Guyana. Disponible en:

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

0.5

Criterio 3

Justificación

El marco legal de Guyana ofrece ciertas protecciones y condiciones específicas para la minería en territorios indígenas, pero estas presentan limitaciones significativas. La Ley Amerindia de 2006 exige que los mineros obtengan el consentimiento de al menos dos tercios del Consejo de la Aldea para operar en tierras de la Aldea, lo cual se ajusta al principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Sin embargo, el artículo 50 de la misma ley permite al gobierno obviar este requisito para proyectos mineros a gran escala si se considera que son de "interés público", lo que representa una importante laguna jurídica que debilita la protección de los derechos indígenas. La Ley de Minería también contiene disposiciones relacionadas con las tierras amerindias, pero es la Ley Amerindia la que proporciona el marco más detallado para la consulta y el consentimiento. La existencia de la cláusula de "interés público" socava significativamente la protección general que se brinda a las comunidades indígenas.

Fuentes

Ley de Asuntos Indígenas de 2006 (Cap. 29:01). Ministerio de Asuntos Indígenas, Guyana. Disponible en:

<https://moaa.gov.gy/wp-content/uploads/2015/02/AMERINDIAN-ACT-2006.pdf> Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en: https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fuentes secundarias:

Vaughan, A. (2023). «Qué significa la minería de oro en Guyana para los pueblos indígenas». ScholarWorks, Universidad de Arkansas. Disponible en:

<https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=ingsuht>

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 0.63 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

El marco jurídico de Guyana es inequívoco en lo que respecta a la propiedad de los recursos minerales. La Ley de Minería de 1989, en su artículo 6, establece explícitamente que todos los minerales, incluido el oro, son propiedad del Estado. Este principio define claramente la titularidad estatal de todos los recursos minerales dentro del territorio

guyanés. Si bien el Estado conserva la propiedad, otorga licencias y permisos para la exploración y extracción de estos recursos a través de la Comisión de Geología y Minas de Guyana, creando un sistema claro y bien definido para la asignación de minerales, acorde con la práctica internacional.

Fuentes

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989), artículo 6. Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fuentes secundarias:

Guía Global de Minería de Dentons: Guyana (17 de enero de 2022). Disponible en: <https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2022/january/17/dentons-global-mining-guide/dentons-global-mining-guide-2022/guyana>

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

0.0

Criterio 5

Justificación

Guyana carece actualmente de un registro transparente y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras, específicamente para la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Si bien la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) ofrece un mapa interactivo para concesiones mineras de mediana y gran escala a través de su StoryMap de Concesiones Mineras, indica explícitamente que los datos sobre concesiones mineras a pequeña escala no están disponibles públicamente. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) ha señalado la ausencia de un sistema catastral público para la minería en Guyana, en particular para las operaciones a pequeña escala. Esta falta de transparencia en la MAPE representa una importante deficiencia en la gobernanza que obstaculiza la rendición de cuentas y la supervisión pública del sector.

Fuentes

Fuentes primarias: GGMC Mineral Tenure StoryMap. Comisión de Geología y Minas de Guyana. Disponible en:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>

Fuentes secundarias:

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) de Guyana. Disponible en:

<https://eiti.org/countries/guyana>

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

0.5

Criterio 6

Justificación

Guyana cuenta con un registro minero oficial y actualizado a través del GGMC Mineral Tenure StoryMap, de acceso público, que proporciona información completa sobre concesiones mineras, áreas protegidas y tierras con título indígena. La Ley de Minería de 1989, específicamente el artículo 26, prohíbe el otorgamiento de licencias superpuestas para el mismo mineral, estableciendo un marco legal para prevenir conflictos. El GGMC StoryMap integra diversos datos de uso del suelo e indica que se mantiene una zona de amortiguamiento de 1 km alrededor de las tierras con título indígena y las áreas protegidas para evitar invasiones. Este sistema integra eficazmente datos espaciales para prevenir la superposición de concesiones y representa un aspecto positivo del marco de gobernanza minera de Guyana.

Fuentes

Fuentes primarias: GGMC Mineral Tenure StoryMap. Comisión de Geología y Minas de Guyana. Disponible en:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989), artículo 26. Disponible en:

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

1.0

Criterio 7

Justificación

Guyana ha establecido un proceso de formalización para los mineros artesanales y a pequeña escala (MAPE), pero este enfrenta desafíos de implementación y no es del todo integral. El Marco de Política y Acciones del Sector Minero Nacional, 2019-2029, reconoce la necesidad de una política nacional sobre minería artesanal y un plan de regularización. El gobierno ha promovido la formación de sindicatos para ayudar a los mineros informales a obtener acceso legal a los terrenos mineros, y la GGMC brinda orientación sobre el proceso de licenciamiento. Sin embargo, el marco de política también reconoce los desafíos que enfrentan los mineros a pequeña escala en términos de cumplimiento, lo que sugiere que el proceso de formalización no es tan efectivo como podría ser. La falta de un proceso claro y gradual diseñado específicamente para que los mineros informales individuales transiten a operaciones formales representa una brecha importante en el sistema actual.

Fuentes

Fuentes primarias:

Marco de políticas y acciones del sector minero nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales de Guyana.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Fuentes secundarias:

Informe técnico de PlanetGOLD sobre la minería artesanal y a pequeña escala de oro en Guyana. Disponible en:

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

Guyana ha establecido un marco legal para la adquisición de derechos mineros para la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) mediante la Ley de Minería de 1989 y las reglamentaciones administradas por la GGMC, pero los procedimientos no son tan claros ni accesibles como podrían ser. La Ley de Minería proporciona el marco general para la obtención de licencias y permisos, y el sitio web de la GGMC contiene información sobre los procedimientos de licenciamiento. Sin embargo, las reglamentaciones detalladas y los procedimientos paso a paso que brindarían plena claridad sobre el proceso de adquisición de derechos de oro para la MAPE no siempre son fácilmente accesibles para los posibles solicitantes. La falta de una definición clara de "minería artesanal" en el marco legal, como se señala en el Criterio 2, también genera cierta ambigüedad en el proceso de solicitud. Si bien existe la estructura legal básica, la accesibilidad práctica y la claridad de los procedimientos para los operadores de MAPE podrían mejorarse significativamente.

Fuentes

Fuentes primarias:

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Fuentes secundarias:

Informe técnico de PlanetGOLD sobre la minería artesanal y a pequeña escala de oro en Guyana. Disponible en: <https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

En Guyana existe un marco legal estricto que exige la verificación del origen legal del oro. La compraventa de oro está rigurosamente regulada por la Ley de la Junta del Oro de Guyana, Capítulo 66:01, y la Ley de Minería de 1989. Estas regulaciones garantizan que todo el oro extraído en Guyana se venda únicamente a través de canales autorizados, con licencia y trazables, lo que obliga a los vendedores a demostrar que lo han producido legalmente.

Fuentes

<https://omaigoldmines.com/guyana-1/mining-act-1/#:~:text=La%20Ley%20de%20minería%20de%20Guyana%20de,todos%20los%20títulos%20minerales%20en%20Guyana.>

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

Guyana ha establecido directrices y procedimientos ambientales aplicables a la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), pero estos no siempre se integran en un procedimiento de licenciamiento simplificado o específicamente adaptado para operaciones de pequeña escala. Las operaciones mineras de pequeña escala suelen estar exentas del proceso completo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) requerido para operaciones de mayor envergadura, lo que puede considerarse un requisito específico. Las Directrices para el Reglamento Ambiental de la Minería (2004) proporcionan prácticas detalladas de gestión ambiental para todas las escalas de minería, con algunas secciones que abordan específicamente las minas de pequeña escala. Sin embargo, el proceso para obtener un permiso ambiental de la Agencia de Protección Ambiental aún puede ser complejo para los mineros de pequeña escala, y la integración entre las licencias mineras y los permisos ambientales podría simplificarse.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Directrices para la regulación ambiental de la minería (2004). Comisión de Geología y Minas de Guyana.

Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/10/Guidelines_Environmental_Mining_06012004.pdf

- Ley de Protección Ambiental de 1996 (Ley n.º 11 de 1996). Disponible en:

<https://www.epaguyana.org/epa/forms-and-booklets/category/2-acts>

Fuentes secundarias:

- La perspectiva de Guyana: Evaluación de impacto ambiental (EIA) para la minería artesanal y a pequeña escala (2018). IGF Mining. Disponible en:

<https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/09/Session-12-The-Guyana-Perspective-IGF-EIA-ASM-LSM.pdf>

[https://ggb.gov.gy/#:~:text=The%20Guyana%20Gold%20Board%20\(GGB,the%20business%20of%20gold%20trading](https://ggb.gov.gy/#:~:text=The%20Guyana%20Gold%20Board%20(GGB,the%20business%20of%20gold%20trading)

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

En Guyana existen entidades gubernamentales nacionales y estatales (regionales/agenciales) que supervisan el cumplimiento de los compromisos de las licencias ambientales de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (ASM). El principal organismo regulador es la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC), que trabaja en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana.

Fuentes

<https://eiti.org/countries/guyana#:~:text=El%20sector%20está%20principalmente%20regulado,procedimientos%20para%20otorgar%20acuerdos%20minerales>.

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

1.0

Criterio 12

Justificación

En Guyana, las concesiones y licencias mineras se otorgan por períodos fijos, que van desde un año para concesiones a pequeña escala hasta cinco años para permisos de minería a mediana escala. Si bien las renovaciones son comunes, no son automáticas; requieren el cumplimiento de regulaciones, como informes ambientales, técnicos y financieros, lo que constituye una revisión obligatoria antes de la renovación.

Fuentes

Solicitud de Licencia de Prospección - GGMC

<https://www.ggmc.gov.gy/ggmcservice/application-for-prospecting-license/#:~:text=Overview,authorization%20to%20commence%20prospecting%20operations>.

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.25 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

0.0

Criterio 13

Justificación

La Ley de Minería de 1989 establece un marco general para la regulación de las actividades mineras, incluyendo el uso de maquinaria, pero no contiene disposiciones específicas para la concesión de licencias de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Si bien la GGMC tiene autoridad para regular las operaciones mineras y puede imponer condiciones al uso de equipos, no existe un sistema de licencias específico para la maquinaria utilizada en la MAPE. El marco regulatorio se centra más en las operaciones mineras en sí mismas que en los equipos específicos utilizados. Esto representa una laguna en el marco regulatorio que podría reforzarse para brindar una mejor supervisión del uso de maquinaria en el sector de la MAPE.

Fuentes

Fuentes primarias:

Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en:

<https://www.ggmc.gov.gy/>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

Como se indicó en criterios anteriores, las operaciones mineras a pequeña escala, incluida la minería artesanal y a pequeña escala mecanizada, suelen estar exentas del proceso completo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se exige para las operaciones de mayor envergadura. Sin embargo, las Directrices para la Regulación Ambiental de la Minería establecen prácticas específicas de gestión ambiental para las operaciones mecanizadas, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) conserva la facultad de exigir una EIA si se considera que la operación tiene impactos ambientales significativos. Esto sugiere que, si bien una EIA completa puede no ser obligatoria automáticamente para todas las operaciones de minería artesanal y a pequeña escala mecanizada, existe cierto nivel de supervisión ambiental. La falta de umbrales claros para determinar cuándo se requiere una EIA para la minería artesanal y a pequeña escala mecanizada representa una debilidad en el marco actual.

Fuentes

Fuentes primarias: Ley de Protección Ambiental de 1996 (Ley n.º 11 de 1996). Disponible en:

<https://www.epaguyana.org/epa/forms-and-booklets/category/2-acts>. Directrices para la regulación ambiental de la minería (2004). Comisión de Geología y Minas de Guyana. Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/10/Guidelines_Environmental_Mining_06012004.pdf

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

0.5

Criterio 15

Justificación

Guyana cuenta con regulaciones generales de importación y comercio, administradas por la Autoridad Tributaria de Guyana, que se aplican a la maquinaria minera, incluyendo aranceles aduaneros y requisitos de licencias de importación para ciertas categorías de equipos. Sin embargo, no existen controles específicos adaptados a la importación, venta o arrendamiento de maquinaria específicamente para el sector minero. La falta de regulación sectorial dificulta el seguimiento del flujo de maquinaria minera hacia el país y garantiza que se utilice de conformidad con las normas ambientales y de seguridad. Esto representa una deficiencia en el marco regulatorio que podría abordarse para mejorar la supervisión del sector minero.

Fuentes

Fuentes primarias:

Sitio web de la Autoridad Tributaria de Guyana. Disponible en: <https://www.gra.gov.gy/> Ley de Aduanas (Cap. 82:01). Disponible en: <https://www.gra.gov.gy/>

Fuentes secundarias:

Procedimientos y requisitos de importación/exportación. Autoridad Tributaria de Guyana. Disponible en: <https://www.gra.gov.gy/>

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

0.0

Criterio 16

Justificación

No existe ningún registro nacional o subnacional específico para la maquinaria pesada utilizada en las operaciones mineras de Guyana. Si bien la Autoridad Tributaria de Guyana mantiene registros de los equipos importados para fines aduaneros, y el Departamento de Transporte y Puertos mantiene los registros de vehículos, no existe un registro específico para la maquinaria pesada empleada en la minería. La ausencia de dicho registro dificulta el control del uso de la maquinaria en el sector minero, el seguimiento del movimiento de los equipos y la exigencia de responsabilidades a los operadores por su desempeño ambiental y social.

Fuentes

Fuentes primarias: Sitio web de la Autoridad Tributaria de Guyana. Disponible en: <https://www.gra.gov.gy/> Sitio web del Departamento de Transporte y Puertos. Disponible en: <https://www.thd.gov.gy/>

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

En Guyana, no existen registros ni bases de datos transparentes y de acceso público sobre las licencias o permisos otorgados específicamente para el uso de maquinaria en las operaciones de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Tal como se establece en el Criterio 15, no existe un sistema de licencias específico para la maquinaria utilizada en las MAPE y, por lo tanto, no existe un registro público correspondiente. Esta falta de transparencia representa una importante deficiencia en la gobernanza, ya que dificulta que las partes interesadas puedan hacer un seguimiento del uso de la maquinaria en el sector, supervisar el cumplimiento de la normativa y exigir responsabilidades a los operadores por sus operaciones.

Fuentes

Fuentes primarias: Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/>

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

0.0

Criterio 18

Justificación

No existen pruebas de que los operadores estén obligados a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de rastreo para fines de monitoreo en el sector minero de Guyana. Si bien algunos operadores pueden utilizar voluntariamente dicha tecnología para sus propias operaciones, no existe ningún requisito reglamentario que obligue al uso de dispositivos de rastreo en la maquinaria minera. La falta de este requisito dificulta el monitoreo del movimiento de la maquinaria, la prevención del uso no autorizado y el seguimiento de las actividades mineras en tiempo real, herramientas que podrían ser valiosas para combatir la minería ilegal y garantizar el cumplimiento de las regulaciones mineras.

Fuentes

Fuentes primarias:
Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989). Disponible en:

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 0.88 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Guyana ha establecido un marco jurídico integral para la regulación del mercurio mediante la Ley de Mercurio de 2020. Esta ley regula específicamente la importación, venta y uso de mercurio, e incluye disposiciones para la concesión de licencias y restricciones sobre su uso en diversas actividades. La ley representa un avance significativo en los esfuerzos de Guyana por controlar el uso de mercurio y proteger la salud humana y el medio ambiente. La legislación proporciona una autoridad regulatoria clara y establece sanciones por infracciones, creando un marco sólido para el control del mercurio que se alinea con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones del país en virtud del Convenio de Minamata. Asimismo, el Plan de Acción Nacional (PAN) menciona que varias instituciones han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para coordinar y mejorar los procedimientos de gestión de la importación, almacenamiento, distribución, uso y las disposiciones para la limpieza. En virtud de este acuerdo, se permite la importación de mercurio hasta 1000 frascos de 34 500 kg por año.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Mercurio de 2020. Disponible en:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

<https://newsourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

La Ley de Mercurio de 2020 prohíbe específicamente el uso de mercurio en operaciones mineras artesanales y de pequeña escala de oro en sistemas abiertos donde el mercurio pueda ser vertido al medio ambiente. Asimismo, existen ciertas restricciones para la quema de amalgama. Esta es una medida crucial para reducir los impactos ambientales y en la salud de la minería artesanal y de pequeña escala en Guyana y demuestra el compromiso del gobierno con la eliminación del uso de mercurio en el sector. La prohibición es integral y se ajusta a las obligaciones de Guyana en virtud del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El desafío en adelante será la aplicación efectiva de esta prohibición, pero el marco legal proporciona una base sólida para la eliminación del mercurio en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Mercurio de 2020. Disponible en:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

<https://newsourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.5

Criterio 21

Justificación

Sí, Guyana cuenta con un sistema de seguimiento de mercurio, pero se trata de un marco regulatorio y administrativo, más que de una plataforma digital integral. La Ley de Mercurio de 2020 exige la concesión de licencias y el mantenimiento de registros para la importación, venta y uso de mercurio, lo que proporciona una base legal para el seguimiento de su flujo a lo largo de la cadena de suministro. La Ley exige que las personas que realizan actividades relacionadas con el mercurio mantengan registros y presenten informes a las autoridades pertinentes. La importación de mercurio está limitada anualmente y los importadores, vendedores y distribuidores deben obtener una Autorización Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Sin embargo, la Ley no establece un sistema de seguimiento digital integral que permita el monitoreo en tiempo real y la trazabilidad completa del mercurio desde la importación hasta su uso final. Si bien existe el marco legal para el seguimiento, la implementación de un sistema de seguimiento robusto y con base tecnológica fortalecería la eficacia de las medidas de control del mercurio.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley del Mercurio de 2020. Disponible en:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf

<https://newsourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

1.0

Criterio 22

Justificación

La Ley de Mercurio de 2020 faculta a las autoridades para incautar y confiscar el mercurio que se utiliza ilegalmente, estableciendo así la base legal para las acciones de cumplimiento. En Guyana, el mercurio se considera una sustancia tóxica controlada. Durante las operaciones contra la minería ilegal, la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Autoridad Tributaria de Guyana/Aduanas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley que apoyan la vigilancia minera pueden incautar legalmente el mercurio. Las autoridades han confirmado públicamente que el mercurio hallado durante las operaciones se confisca como parte de las acciones de cumplimiento. El mercurio confiscado se considera material peligroso y su transporte es gestionado por la EPA, la GGMC y la Junta de Control de Plaguicidas y Sustancias Químicas Tóxicas (PTCCB), o bajo su supervisión, lo que exige un manejo controlado y documentación, similar al de otras sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, aún no se han desarrollado procedimientos integrales para la eliminación del mercurio, incluyendo el establecimiento de instalaciones y protocolos adecuados.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Mercurio de 2020. Disponible en:

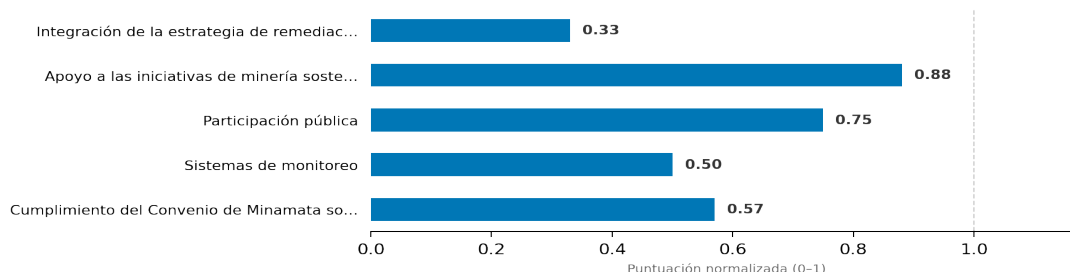
[https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

[a_Mercury_Act_2020.pdf](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

<https://newsourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

<https://ptccb.org.gy/wp-content/uploads/2025/07/PTCCB-Prohibited-Pesticides-and-Toxic-Chemicals.pdf>

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.57 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Guyana es signataria y Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El país firmó el Convenio el 10 de octubre de 2013, demostrando así su compromiso inicial para abordar el problema mundial de la contaminación por mercurio. Esta temprana firma refleja el reconocimiento por parte de Guyana de la importancia de la cooperación internacional para afrontar los desafíos ambientales y sanitarios relacionados con el mercurio.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII17&chapter=27&clang=_en

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

Guyana ratificó el Convenio de Minamata el 29 de septiembre de 2021, convirtiéndose así en Parte de pleno derecho del Convenio. Esta ratificación vincula legalmente a Guyana con las disposiciones y obligaciones del Convenio, incluyendo la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la minería artesanal y a pequeña escala de oro y la implementación de medidas para reducir el uso de mercurio en el sector. La ratificación demuestra el compromiso de Guyana con la implementación de las normas internacionales para el control del mercurio.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_en

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

1.0

Criterio 25

Justificación

Como Parte de la Convención desde 2021, Guyana está obligada a presentar diversos informes como parte de sus obligaciones en virtud de la misma. Si bien Guyana realizó una Evaluación Inicial de Minamata en 2016, antes de la ratificación, el estado específico de los requisitos formales de presentación de informes tras la ratificación no está claramente documentado en fuentes públicas. La falta de información fácilmente accesible sobre la presentación de los informes requeridos representa un problema de transparencia, incluso si dichos informes ya se han presentado.

Fuentes

Fuentes primarias:

- *Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Disponible en:* https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_en

Fuentes secundarias:

- *Informe de Evaluación Inicial de Minamata, Guyana (2016). Disponible en:* https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/minamata_initial_assessment/Guyana-MIA-2016.pdf

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

1.0

Criterio 26

Justificación

Guyana ha elaborado un Plan de Acción Nacional para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro, conforme a lo estipulado en el Convenio de Minamata. El Plan de Acción Nacional se completó en 2021 y aborda estrategias para la reducción del mercurio en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala de oro. Sin embargo, el estado de su presentación ante la Secretaría del Convenio y la disponibilidad pública de la versión final completa no están del todo claros en las fuentes de acceso público. Si bien la elaboración del Plan de Acción Nacional representa un progreso significativo, una mayor transparencia en cuanto a su presentación y estado de implementación fortalecería el cumplimiento de los requisitos del Convenio.

Fuentes

Fuentes primarias:

- *Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en:* https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

1.0

Criterio 27

Justificación

Sí, el Plan Nacional de Acción (PNA) aborda brevemente los bosques y los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción de mercurio. Esto se debe a que una parte significativa de las actividades de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) de Guyana se desarrollan en zonas boscosas, y considerando la extensa cubierta forestal del país. El PNA hace referencia a una evaluación nacional previa que concluyó que la minería de oro era el principal motor de la deforestación y la degradación forestal en Guyana.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en:
https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

0.0

Criterio 28

Justificación

Si bien Guyana es un país amazónico y su sector de minería artesanal y a pequeña escala se concentra en la región amazónica del país, el Plan de Acción Nacional no menciona específicamente la región amazónica en su análisis, objetivos ni acciones propuestas.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en:
https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

1.0

Criterio 29

Justificación

El Plan de Acción Nacional incorpora enfoques interseccionales que consideran las dimensiones sociales, económicas, ambientales y de salud del uso del mercurio. Asimismo, menciona los impactos específicos en poblaciones vulnerables como mujeres, niños y comunidades indígenas. El Plan de Acción Nacional incluye consideraciones interseccionales, en particular al señalar que la reducción del mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala no será efectiva a menos que se aborden simultáneamente las condiciones sociales: salud, medios de subsistencia, desigualdad de género, protección infantil y bienestar comunitario.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en:
https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.5

Criterio 30

Justificación

Guyana ha establecido instituciones gubernamentales responsables de monitorear los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), pero estos sistemas enfrentan limitaciones significativas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene el mandato de monitorear los impactos ambientales de todas las actividades de desarrollo, incluida la minería, en virtud de la Ley de Protección Ambiental. La Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) también tiene responsabilidades de supervisión regulatoria para las operaciones mineras. Sin embargo, la eficacia de estos sistemas de monitoreo para la MAPE se ve limitada por la escasez de recursos, la naturaleza remota y dispersa de muchas operaciones de MAPE y las dificultades para acceder a los sitios mineros. El Marco de Política Nacional del Sector Minero reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de monitoreo y cumplimiento, indicando que los sistemas actuales no son completamente adecuados.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Protección Ambiental, Capítulo 20:05, Leyes de Guyana. Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/09/environmental_protection_act_cap2005_1998.pdf

- Marco de Política y Acciones del Sector Minero Nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales. Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

- Sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana. Disponible en:

<https://epaguyana.org/>

Fuentes secundarias:

- La perspectiva de Guyana: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la minería artesanal y a pequeña escala (ASM-LSM)

(2018). IGF Mining. Disponible en:

<https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/09/Session-12-The-Guyana-Perspective-IGF-EIA-ASM-LSM.pdf>

<https://www.ggmc.gov.gy/mineral-mapping-project/>

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

1.0

Criterio 31

Justificación

Guyana utiliza activamente el monitoreo satelital y geoespacial para detectar actividades mineras artesanales ilegales y sin licencia. La GGMC utiliza imágenes satelitales para monitorear las actividades mineras e identificar áreas de deforestación y degradación de tierras asociadas con las operaciones mineras. Este monitoreo se realiza periódicamente y la información se utiliza para dirigir las acciones de cumplimiento y dar seguimiento a la expansión de las actividades mineras a lo largo del tiempo. El StoryMap de Tenencias Minerales de la GGMC proporciona información geoespacial de acceso público sobre tenencias mineras, áreas protegidas y tierras con títulos indígenas, lo que demuestra el uso que hace el gobierno de la tecnología geoespacial para fines de monitoreo. El uso del monitoreo satelital ha sido un componente clave de los esfuerzos de Guyana para combatir la minería ilegal y hacer cumplir las regulaciones mineras.

Fuentes

Fuentes primarias:

- StoryMap de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>

- Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en:

<https://www.ggmc.gov.gy/>

Fuentes secundarias:

- Artículo de Stabroek News sobre tecnología para el seguimiento de las exportaciones de oro (20 de junio de 2024).

Disponible en: <https://www.stabroeknews.com/2024/06/20/opinion/letters/technology-adds-layers-of-security-and-traceability-verifying-golds-origins-at-any-point-in-its-lifecycle/>

<https://guyanacurrentaffairs.com/news/government-news/guyana-joins-global-community-for-gis-day-announces-new->

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.0

Criterio 32

Justificación

Si bien los sistemas de monitoreo satelital de Guyana pueden detectar la presencia de actividades mineras y la deforestación asociada, actualmente no pueden distinguir entre operaciones mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas. Esto representa una limitación técnica en las capacidades de monitoreo actuales. El monitoreo satelital del GGMC puede identificar alteraciones del terreno relacionadas con la minería y realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, pero la resolución y las capacidades analíticas no permiten diferenciar entre distintas escalas o tipos de operaciones mineras según sus características operativas o las firmas de los equipos.

Fuentes

Fuentes primarias:

- StoryMap de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>
- Sitio web de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC). Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/>
<https://www.ggmc.gov.gy/mineral-mapping-project/>

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.5

Criterio 33

Justificación

El Gobierno de Guyana realiza un monitoreo regular de las concentraciones de mercurio en cuerpos de agua, peces y poblaciones humanas en áreas afectadas por la minería de oro. La Agencia de Protección Ambiental y otras agencias gubernamentales son responsables de este monitoreo como parte de los esfuerzos del país para evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con el uso de mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala. El Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro aborda específicamente el monitoreo del mercurio e incluye estrategias para medir las concentraciones de mercurio en diversas matrices ambientales y biológicas. Estos datos de monitoreo se utilizan para fundamentar las recomendaciones de salud pública y orientar las intervenciones destinadas a reducir la exposición al mercurio en las comunidades afectadas. Sin embargo, el Plan de Acción Nacional menciona que el monitoreo sistemático de las concentraciones de mercurio ha sido limitado y que es necesario fortalecerlo.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf
- Sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana. Disponible en: <https://epaguyana.org/>

Fuentes secundarias:

- Informe de Evaluación Inicial de Minamata, Guyana (2016). Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/minamata_initial_assessment/Guyana-MIA-2016.pdf
- Contaminación por mercurio relacionada con la minería a pequeña escala de oro en las Guayanas: una revisión.

WWF-LAC. Disponible en:

https://www.flac.awsassets.panda.org/downloads/mercury_contamination_in_the_guianas_2015.pdf

https://www.researchgate.net/publication/341137127_Survey_of_Methylmercury_Exposures_and_Risk_Factors_Among_Indigenous_Communities_in_Guyana_South_America

H. Participación pública

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

Guyana ha establecido canales legales claros para la supervisión y participación de la sociedad civil en el monitoreo y la aplicación de la ley a través de su participación en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). La Norma EITI 2023 estipula explícitamente que la sociedad civil debe participar de manera plena, activa y efectiva en el proceso de la EITI y exige que los gobiernos garanticen un entorno propicio para la participación de la sociedad civil mediante leyes, reglamentos y normas administrativas pertinentes. El Grupo Multisectorial (GMS) de la EITI de Guyana es un órgano rector tripartito integrado por miembros del Gobierno, la Industria y la Sociedad Civil, con 12 miembros que representan a estos tres sectores. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana cuenta con canales oficiales para la participación y el intercambio de información, como en el proceso de evaluaciones de impacto ambiental u otros avisos públicos sobre temas ambientales. Este proceso está abierto a individuos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Norma EITI 2023. Disponible en:

<https://eiti.org/sites/default/files/2023-06/2023%20EITI%20Standard.pdf>

- Sitio web de EITI Guyana, página del "Grupo de Múltiples Partes Interesadas". Disponible en:

<https://eiti.gy/multi-stakeholder-group/>

Fuentes secundarias:

- Artículo de Mongabay: "El agua está marrón": Comunidad de Guyana da la voz de alarma por la minería insostenible cerca del río. Disponible en:

<https://news.mongabay.com/2022/08/the-water-is-brown-community-in-guyana-rings-thealarm-over-unsustainable-mining-near-river/>

- Conservation International. "Plan de participación de las partes interesadas". Disponible en:

https://www.conservation.org/docs/default-source/gef-documents/guyana-gold/9602-guyana-gold-stakeholder-engagement.pdf?sfvrsn=a3efd88a_2

<https://eservices.epa.gov.gy>

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Guyana ha establecido múltiples canales oficiales, accesibles, seguros y funcionales para que las personas y las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) y sus impactos ambientales asociados. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ofrece un proceso integral de gestión de quejas, accesible a través de líneas telefónicas directas (incluida una línea gratuita de emergencia ambiental), correo electrónico, visitas presenciales a sus oficinas y redes sociales. La EPA garantiza explícitamente la confidencialidad de los denunciantes, declarando que "toda la información proporcionada por el denunciante es confidencial y, por lo tanto, no se divulgará a nadie, ¡especialmente al infractor!". El proceso abarca "todos los sectores y escalas, desde la manufactura hasta la minería", incluyendo así las actividades de MAPE. Además, el proyecto PlanetGOLD Guyana, en colaboración con Conservation International, ha implementado un Mecanismo de Rendición de Cuentas y Quejas específico para el sector de la MAPE, que prioriza la seguridad y la confidencialidad y permite que los denunciantes permanezcan en el anonimato. Asimismo, se puede presentar una queja formal ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana, para lo cual existen canales oficiales. Este proceso está abierto a personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana - Proceso de gestión de quejas.

Disponible en: <https://epaguyana.org/the-complaints-management-process/>

- Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana - Denuncia de contaminación y otras infracciones ambientales (PDF).

Disponible en:

<https://epaguyana.org/wp-content/uploads/2022/11/07.08-EPA-s-Complaints-Process.pdf>

- Ley de Protección Ambiental, Cap. 20:05, Leyes de Guyana.

Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/09/environmental_protection_act_cap2005_1998.pdf

Fuentes secundarias:

- Mecanismo de rendición de cuentas y quejas de PlanetGOLD Guyana. Disponible en:

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2019-12/planetGOLD%20Guyana%20Accountability%20and%20Grievance%20Mechanism%20posters_web.pdf

<https://eservices.epa.gov.gy/customer-complaint-form/new>

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

1.0

Criterio 36

Justificación

Guyana ha establecido algunos procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería, pero estos procesos presentan limitaciones significativas y no se implementan de manera consistente. La Ley Amerindia de 2006 exige que los mineros obtengan el consentimiento de al menos dos tercios del Consejo de la Aldea para operar en tierras de la Aldea, lo cual se ajusta al principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado. Sin embargo, el artículo 50 de la misma ley permite al gobierno eximir este requisito para proyectos mineros a gran escala si se considera que son de "interés público", lo que representa una laguna legal importante. Además, la Ley de Protección Ambiental exige la consulta pública para ciertas evaluaciones ambientales. Si bien existen procesos formales de consulta, estos carecen de registros públicos disponibles y documentación detallada del proceso.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Asuntos Indígenas de 2006 (Cap. 29:01). Ministerio de Asuntos Indígenas, Guyana. Disponible en:

<https://moaa.gov.gy/wp-content/uploads/2015/02/AMERINDIAN-ACT-2006.pdf>

- Ley de Protección Ambiental, Capítulo 20:05, Leyes de Guyana. Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/09/environmental_protection_act_cap2005_1998.pdf

ion_act_cap2005_1998.pdf

Fuentes secundarias:

- Vaughan, A. (2023). «Qué significa la minería de oro en Guyana para los pueblos indígenas».

ScholarWorks, Universidad de Arkansas. Disponible en:

<https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=ingsuht>

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

0.0

Criterio 37

Justificación

Si bien Guyana ha establecido canales para que la sociedad civil exprese sus inquietudes sobre los proyectos mineros, no existe un requisito legal claro que obligue a que sus quejas se tomen formalmente en cuenta en los procesos de autorización o evaluación. La influencia de las quejas de la sociedad civil suele depender de la voluntad política del gobierno y del nivel de presión pública que se pueda generar. La Ley de Protección Ambiental prevé la participación pública en las evaluaciones ambientales, y el marco de la EITI garantiza la representación de la sociedad civil en la gobernanza del sector extractivo, pero el alcance de la influencia directa de la sociedad civil en las decisiones específicas de autorización de proyectos no está claramente definido en el marco legal. La eficacia de la participación de la sociedad civil varía según el proyecto específico y el contexto político general.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Protección Ambiental, Capítulo 20:05, Leyes de Guyana. Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/09/environmental_protect

ion_act_cap2005_1998.pdf

- Norma EITI 2023. Disponible en:

<https://eiti.org/sites/default/files/2023-06/2023%20EITI%20Standard.pdf>

Fuentes secundarias:

- Sitio web de EITI Guyana. Disponible en: <https://eiti.gy/>

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

1.0

Criterio 38

Justificación

Los programas nacionales de Guyana sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) incluyen algunas medidas para apoyar la participación de mujeres, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, pero estas medidas no son integrales ni están específicamente adaptadas a las iniciativas de MAPE. La Política Nacional de Igualdad de Género e Inclusión Social (IGEI) de Guyana establece una línea estratégica para la "Inclusión en la Industria Minera", que incluye la promoción de la "inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en la industria minera a través de la capacitación". Sin embargo, la política no menciona explícitamente las iniciativas de MAPE sostenibles, ni aborda específicamente la inclusión de los pueblos indígenas en dichas iniciativas. Asimismo, el Plan de Acción Nacional (PAN) menciona que, para lograr la igualdad de género, se deben mejorar las oportunidades y la participación de las mujeres en el sector de la MAPE. La Ley Amerindia de 2006 brinda cierta protección a las comunidades indígenas en las decisiones relacionadas con la minería, pero estas no se centran específicamente en apoyar su participación en los programas de MAPE. Si bien existe un compromiso general con la inclusión social, se necesitan medidas más específicas y focalizadas para garantizar la participación significativa de estos grupos en el sector de la MAPE.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Política Nacional de Igualdad de Género e Inclusión Social (IGES) de Guyana. Disponible en:

https://wrd.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/GUYANA_NationalGenderEqualitySocialInclusionPolicy.pdf

- Ley de los Pueblos Indígenas de 2006 (Cap. 29:01). Ministerio de Asuntos Indígenas de Guyana. Disponible en:

<https://moaa.gov.gy/wp-content/uploads/2015/02/AMERINDIAN-ACT-2006.pdf>

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

0.5

Criterio 39

Justificación

En Guyana existen protocolos establecidos para la atención y protección de víctimas y testigos que pueden aplicarse a delitos relacionados con la minería ilegal, como la trata de personas, el trabajo forzoso o la explotación sexual. Estas protecciones se fundamentan tanto en la legislación general sobre protección de testigos como en leyes específicas sobre trata de personas.

Fuentes

<https://mhsss.gov.gy/wp-content/uploads/2023/08/The-Combating-of-Trafficking-in-Persons-Bill-2023.pdf>

I. Apoyo a las iniciativas de minería sostenible

Puntuación: 0.88 / 1.00

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

Guyana ha establecido programas públicos integrales para apoyar la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala de oro mediante incentivos e iniciativas de capacitación. El Marco de Política Nacional del Sector Minero incluye políticas específicas para optimizar el alcance económico y la capacidad técnica de la minería a pequeña y mediana escala, abarcando medidas para apoyar la formalización. El gobierno ha promovido activamente la formación de sindicatos mineros para facilitar el acceso legal de los mineros informales a los terrenos mineros. El Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro describe estrategias para la formalización, la regulación y la actualización de la legislación. Además, el gobierno ha colaborado con organizaciones internacionales como el Consejo del Oro Artesanal y Conservation International para ofrecer programas de capacitación centrados en el procesamiento libre de mercurio, la seguridad minera, la planificación empresarial y el cumplimiento legal.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Marco de políticas y acciones del sector minero nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM)

(2021). Disponible en:

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

Fuentes secundarias:

- Colaboración entre el Consejo del Oro Artesanal y el Ministerio de Recursos Naturales. Disponible en:

<https://www.ggmc.gov.gy/artisanal-gold-council-and-the-ministry-of-natural-resources-colaborate-to-further-advance-the-reduction-of-mercury-use-in-the-small-and-medium-scale-mining-sector/>

- Proyecto planetGOLD Guyana. Disponible en: <https://www.planetgold.org/guyana>

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

1.0

Criterio 41

Justificación

Si bien Guyana cuenta con algunos mecanismos de financiamiento a través de la Junta de Oro de Guyana, incluyendo incentivos para el acceso a préstamos bancarios, estos no están específicamente dirigidos a promover prácticas sostenibles como alternativas a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que es insostenible. Los mecanismos de financiamiento son de carácter general y no incentivan específicamente la adopción de tecnologías más limpias ni prácticas mineras más responsables. La falta de financiamiento accesible y específico para la minería artesanal y a pequeña escala sostenible representa una barrera significativa para la adopción de tecnologías libres de mercurio y prácticas mineras ambientalmente responsables. Si bien proyectos internacionales como planetGOLD han trabajado para abordar este problema mediante mecanismos de financiamiento específicos, se necesita un enfoque más sistemático y liderado por el Estado para financiar prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Junta del Oro de Guyana - Beneficios. Disponible en: <https://ggb.gov.gy/benefits/>

- Marco de Política y Acciones del Sector Minero Nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

Fuentes secundarias:

- Proyecto planetGOLD Guyana. Disponible en: <https://www.planetgold.org/guyana>

- Hacia la ecologización del sector minero del oro de Guyana: cuestiones y desafíos de la transición.

Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en:

<https://publications.iadb.org/en/toward-greening-gold-mining-sector-guyana-transition-issues-and-challenges?eloutlink=imf2adb>

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

La promoción de tecnologías más seguras y libres de mercurio es un componente clave de los esfuerzos de Guyana para cumplir con el Convenio de Minamata y representa una de las áreas de mayor apoyo gubernamental a las prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala. El Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro incluye estrategias integrales para la reducción del uso de mercurio y la

promoción de tecnologías libres de mercurio. El gobierno ha colaborado ampliamente con organizaciones internacionales, como el proyecto planetGOLD, el Consejo del Oro Artesanal y Conservation International, para introducir y promover tecnologías de procesamiento libres de mercurio entre los mineros. Estas iniciativas han incluido la elaboración de manuales sobre tecnología de procesamiento libre de mercurio, talleres sobre exploración de bajo impacto y procesamiento libre de mercurio, y programas de capacitación. La Ley de Mercurio de 2020 prohíbe específicamente el uso de mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala de oro, creando un marco regulatorio que exige la adopción de tecnologías alternativas.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Plan de Acción Nacional de Guyana para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro (NAP-ASGM) (2021). Disponible en:

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

- Ley de Mercurio de 2020. Disponible en:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf

Fuentes secundarias:

- Proyecto planetGOLD Guyana. Disponible en: <https://www.planetgold.org/guyana>

- Colaboración entre el Consejo del Oro Artesanal y el Ministerio de Recursos Naturales. Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/artisanal-gold-council-and-the-ministry-of-natural-resources-colaborate-to-further-advance-the-reduction-of-mercury-use-in-the-small-and-medium-scale-mining-sector/>

- Tecnologías de minería de oro sin mercurio: posibilidades de adopción en las Guayanas.

Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652605000764>

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

1.0

Criterio 43

Justificación

Si bien existen algunos esfuerzos para incluir a las mujeres y a los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles, estos esfuerzos no son integrales ni están integrados sistemáticamente en todos los programas. La Política Nacional de Igualdad de Género e Inclusión Social (GESI) de Guyana describe una línea estratégica para la "Inclusión en la Industria Minera" que incluye la promoción de la "inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en la industria minera a través de la capacitación". Sin embargo, la política no menciona explícitamente las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles, ni aborda específicamente la inclusión de los pueblos indígenas en dichas iniciativas. El Plan de Acción Nacional (PAN) sí menciona la inclusión de las mujeres para promover la igualdad de género en el sector de la minería artesanal y a pequeña escala. Algunos proyectos internacionales, como los implementados por el Consejo de Oro Artesanal, han incluido acuerdos con la Organización de Mujeres Mineras de Guyana para involucrar a las mujeres en la minería y mejorar su capacidad en la planificación empresarial y el procesamiento libre de mercurio. Sin embargo, estas iniciativas son específicas de proyectos y no forman parte de una estrategia nacional integral para la inclusión.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Política Nacional de Igualdad de Género e Inclusión Social (IGES) de Guyana. Disponible en:

https://wrd.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/GUYANA_NationalGenderEqualitySocialInclusionPolicy.pdf

Fuentes secundarias:

- Consejo del Oro Artesanal de Guyana. Disponible en: <https://artisanalgold.org/guyana>

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

Guyana cuenta con una excelente trayectoria en programas gubernamentales que colaboran con ONG, instituciones académicas y agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). El Marco de Política Nacional del Sector Minero apoya explícitamente la participación de las partes interesadas y la toma de decisiones basada en evidencia, sentando las bases para enfoques colaborativos. La Agencia de Protección Ambiental se ha asociado con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Guayana Francesa, con el apoyo de la Comisión Neerlandesa de Evaluación Ambiental, lo que ha dado lugar a talleres de capacitación destinados a fortalecer la capacidad de Evaluación Ambiental Estratégica en el sector de la MAPE. El Consejo del Oro Artesanal ha establecido amplias alianzas con el Gobierno de Guyana a través del Ministerio de Recursos Naturales y la GGMC, lo que ha dado como resultado proyectos enfocados en la creación de un sector de MAPE legal, profesional y libre de mercurio. El gobierno también ha colaborado con Conservation International, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en iniciativas importantes como el proyecto planetGOLD y el desarrollo del Plan de Acción Nacional para la MAPE.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Marco de políticas y acciones del sector minero nacional, 2019-2029. Ministerio de Recursos Naturales.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

- La EPA se asocia con WWF para fortalecer la gestión de la industria minera artesanal y de pequeña escala de oro (ASGM) en Guyana.

Disponible en:

<https://epaguyana.org/epa-partners-with-wwf-to-strengthen-management-of-artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-industry-in-guyana/>

Fuentes secundarias:

- Consejo del Oro Artesanal - Guyana. Disponible en: <https://artisanalgold.org/guyana>

- Código de Buenas Prácticas para Planes de Rehabilitación y Cierre de Minas - Proyecto GENCAPD. Disponible en: <https://www.ggmc.gov.gy/document/code-of-practice-for-mine-reclamation-rev1-guyana-environmental-capacity-development-project-gencapd/>

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

0.0

Criterio 45

Justificación

Guyana cuenta con un marco legal para la protección de los trabajadores a través de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Sin embargo, informes del Ministerio de Trabajo señalan importantes dificultades en la implementación y el cumplimiento práctico de estos mecanismos, particularmente en el sector de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), lo que genera altas tasas de mortalidad y una baja tasa de notificación de incidentes. Esto sugiere que, si bien los mecanismos existen en teoría, su aplicación práctica es insuficiente.

Fuentes

Fuentes primarias:

- Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo 99:06:

https://bwcimplementation.org/sites/default/files/resource/GY_Occupational_Safety_and_Health_Cap.%209906.pdf

Fuentes secundarias:

- "Seguridad y salud en la industria minera: Perspectiva del Ministerio de Trabajo"

(Ministerio de Trabajo, Guyana):

<https://labour.gov.gy/wp-content/uploads/2024/08/Safety-and-Health-in-the-Mining-Industry.2022-2-1.pdf>

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

1.0

Criterio 46

Justificación

El gobierno de Guyana reconoce y promueve activamente los esquemas de certificación internacionales, especialmente en sectores como la silvicultura, el petróleo y el gas, y la manufactura, para mejorar el acceso a los mercados internacionales y la competitividad. La Oficina Nacional de Normas de Guyana (GNBS), organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, es la principal entidad que promueve las normas internacionales, incluidas las certificaciones ISO.

Fuentes

<https://dpi.gov.gy/tag/guyana-national-bureau-of-standards/page/3/#:~:text=Tag:%20Guyana%20National%20Bureau%20of%20Standards%20PPDI,'Safe%20To%20Work'%20certification%20for%20energy%20sector>

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

1.0

Criterio 47

Justificación

El Gobierno de Guyana, en colaboración con organizaciones internacionales, ofrece incentivos para la adopción de sistemas de certificación de oro específicos, responsables y libres de mercurio en el sector de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Estos incentivos están diseñados principalmente para cumplir con el compromiso del país con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cuyo objetivo es reducir o eliminar el uso de mercurio para el período 2025-2027.

Fuentes

<https://eti.gy/mining-sector/#:~:text=Estas%20tiendas%20privadas%20pueden%20ofrecer,la%20Convención%20de%20Minamata%20sobre%20Mercurio.>

J. Integración de la estrategia de remediación y biodiversidad

Puntuación: 0.33 / 1.00

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.0

Criterio 48

Justificación

La Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) de Guyana 2012-2020 reconoce la minería de oro como una actividad económica significativa y una amenaza para la biodiversidad, pero no reconoce explícitamente la "Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAE)" como una categoría distinta. El documento menciona la "minería de oro" en el contexto de su contribución económica y enumera explícitamente la "minería (legal e ilegal)" como una

amenaza directa para los bosques y las sabanas, y señala la "pérdida de biodiversidad acuática resultante de la minería terrestre y fluvial; la degradación de la calidad del agua debido a las prácticas mineras y agrícolas" como amenazas para los ecosistemas acuáticos continentales. La NBSAP se refiere a la "minería a pequeña y gran escala" al hablar de la infraestructura minera, pero no proporciona un reconocimiento específico ni estrategias adaptadas a la minería de oro MAE dentro del documento. Si bien la NBSAP analiza la minería de oro y sus impactos en la biodiversidad, la falta de reconocimiento explícito de la MAE como una categoría distinta con enfoques adaptados resulta en una puntuación de 0.

Fuentes

Fuentes primarias:

- *Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad de Guyana (NBSAP) (2012-2020).*

Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/world/gy/gy-nbsap-v3-en.pdf>

Fuentes secundarias:

- *Minería artesanal de oro y biodiversidad: restaurando el equilibrio | planetGOLD.* Disponible en:

<https://www.planetgold.org/artisanal-gold-mining-and-biodiversity-restoring-balance>

- *Integración de la biodiversidad en la industria minera de oro en Guyana (WWF-LAC).* Disponible en:

https://www.flac.awsassets.panda.org/downloads/biodev_2030_guyana_report_two.pdf

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.0

Criterio 49

Justificación

Guyana ha implementado diversos marcos normativos y regulatorios para la gestión y recuperación ambiental en el sector minero, incluyendo la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Sin embargo, carece de programas específicos y dedicados, con objetivos explícitos y mecanismos de financiamiento exclusivos para la restauración de ecosistemas en áreas afectadas por la MAPE. El Marco de Política Nacional del Sector Minero menciona la "recuperación de áreas explotadas" como estrategia y enfatiza el "principio de desarrollo sostenible". El Código de Buenas Prácticas para Planes de Rehabilitación y Cierre de Minas ofrece orientación detallada para la restauración y remediación, con la misión de "fomentar prácticas sostenibles para prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos a largo plazo generados por las minas de pequeña y mediana escala en Guyana". El Plan de Acción Nacional de Guyana para la MAPE aborda la gestión ambiental e incluye estrategias para la reducción del mercurio. No obstante, estos marcos proporcionan orientación y requisitos generales, en lugar de constituir programas integrales y financiados con objetivos específicos para la restauración de ecosistemas en áreas de MAPE.

Fuentes

Fuentes primarias:

- *Marco de políticas y acciones del sector minero nacional, 2019-2029.* Ministerio de Recursos Naturales.

Disponible en:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

- *Código de buenas prácticas para planes de rehabilitación y cierre de minas en la minería a pequeña y mediana escala de Guyana (2003).*

Disponible en:

<https://www.ggmc.gov.gy/document/code-of-practice-for-mine-reclamation-rev1-guyanaenvironmental-capacity-development-project-gencapd/>

- *Plan de acción nacional de Guyana para la minería artesanal y a pequeña escala de oro (NAP-ASGM) (2021).* Disponible en:

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

Fuentes secundarias:

- *Proyecto planetGOLD Guyana.* Disponible en: <https://www.planetgold.org/guyana>

- *INFORME TÉCNICO sobre el sector de la minería artesanal y a pequeña escala de oro en Guyana.*

Disponible en:

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

1.0

Criterio 50

Justificación

Guyana cuenta con requisitos y directrices integrales para la restauración, remediación y compensación de áreas degradadas por la actividad minera. El Código de Prácticas para Planes de Recuperación y Cierre de Minas ofrece directrices y requisitos detallados para la restauración y remediación de áreas explotadas, con objetivos claros que incluyen la recuperación de los sitios mineros a un estado satisfactorio, la eliminación de riesgos para la salud, la limitación de la contaminación y la recuperación de áreas para uso futuro. La Ley de Protección Ambiental incluye disposiciones para la compensación por daños ambientales y pérdida de propiedad debido a dichos daños. La Ley de Minería de 1989 prevé la suspensión o revocación de licencias mineras por incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales. Estos instrumentos legales y normativos crean un marco sólido para responsabilizar a los operadores mineros por los impactos ambientales de sus actividades y garantizar la correcta restauración de las áreas degradadas.

Fuentes

Fuentes primarias:

- *Código de buenas prácticas para la rehabilitación y cierre de minas en la minería a pequeña y mediana escala de Guyana (2003).* Disponible en:

<https://www.ggmc.gov.gy/document/code-of-practice-for-mine-reclamation-rev1-guyana-environmental-capacity-development-project-gencapd/>

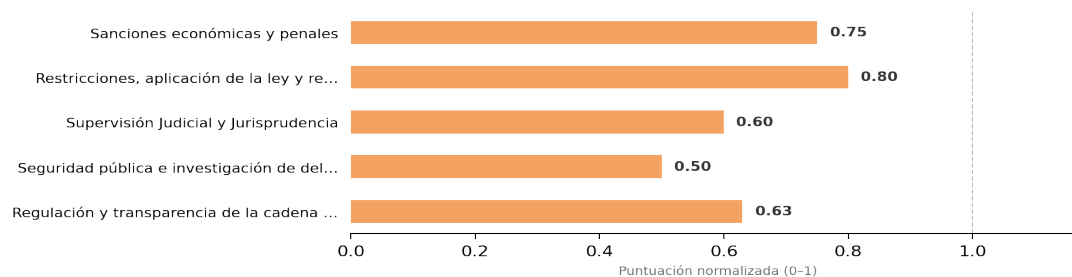
- *Ley de Protección Ambiental, Capítulo 20:05, Leyes de Guyana.* Disponible en:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/09/environmental_protection_act_cap2005_1998.pdf

- *Ley de Minería de 1989 (Ley n.º 20 de 1989).* Disponible en:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome